CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAF I LA MERCANTIL ENVASES PLASTICOS DEL TER S.A., PER A LA CONTRIBUCIÓ ECONÒMICA D'AQUESTA ÚLTIMA A FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE CALAF EN LA INFRAESTRUCTURA DE CONNEXIÓ A LA XARXA DE CLAVEGUERAM

D'una banda, el Sr. Jordi Badia i Perea, Alcalde – President de l'Ajuntament de Calaf, que es troba assistit del Sr. Joan Miquel Roig Mestre, Secretari de la corporació.

D'una altra, el Sr. Jaume Feliu Santaló, major d'edat, amb DNI núm. XXXXX354A i amb domicili a efectes de notificacions a C/ Industria 1, 17257, Torroella de Montgrí.

INTERVENEN

El primer en nom i representació de l'Ajuntament de Calaf, segons queda suficientment acreditat per la rellevància del seu càrrec.

El segon en nom i representació d'ENVASES PLASTICOS DEL TER S.A. (en endavant, ENPLATER), amb NIF núm. A17013442 i amb domicili a efectes de notificacions a C/Industria 1, 17257, Torroella de Montgrí.

Les parts es reconeixen capacitat legal suficient per a l'atorgament del present **CONVENI DE COL·LABORACIÓ:**

EXPOSEN

PRIMER.- FETS.

1. En data de 3 de juny es va signar entre els Ajuntament de Calaf i Sant Pere Sallavinera el conveni adjunt com a document núm 1. Ambdós Ajuntaments van ratificar als seus òrgans corresponents el document, en dates de 25 d'abril i 25 de maig de 2022.

2. D'acord amb dit conveni, i vista l'obra d'urbanització prevista al sector UA2 de Sant Pere Sallavinera, ENPLATER i l'Ajuntament de Calaf tenen la voluntat d'arribar a un acord, vinculant l'actuació a realitzar a l'Ajuntament de Sant Pere Sallavinera amb la connexió a la xarxa de sanejament de Calaf; connexió aquesta necessària per a la viabilitat de les obres d'urbanització.

SEGON. EXECUCIÓ DE L'ACTUACIÓ

Segons l'informe encarregat per ENPLATER, existeixen alternatives d'actuació per a solucionar la problemàtica dels cabals a la xarxa de Calaf.

Vistes les alternatives i el desenvolupament del sector UA2, més immediat i amb possibilitats en la seva execució, l'empresa proposa adoptar l'escenari 3 de l'informe, amb una laminació exclusiva del sector UA2 inicial de 315,30 m^3 i un desenvolupament complet de 710,40 m^3.

La parcel·la d'ENPLATER generaria, previsiblement, les següents xifres de volum de cabal:

Jordi Badia Perea (1 de 3)
ALCALDE
Data Signatura: 16/06/2022
HASH: 59b8d6914f1613a7ab23bcabfbc9b66e
Ajuntament de Calaf

Joan Miquel Roig Mestre (2 de 3)
SECRETARI INTERVENTOR
Data Signatura: 17/06/2022
HASH: 87e59044536234 57c5302798354950 6d
Ajuntament de Calaf

FELIU SANTALO, JAUME (3 de 3)
Tercer
Data Signatura: 17/06/2022
HASH: 1cfb3b59499b6551f71db7a280458a6e3

Codi Validació: 6YA5DF7RNQWLHDFGJFGF292XM | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 9

Fase inicial:	Cabal promig diari: 40 treball. × 50 l/pers/dia = 2.000 l/dia = 0,023 l/s. Cabal punta: 0,116 l/s
Desenvolupament complet:	Cabal promig diari: 70 treball. × 50 l/pers/dia = 3.500 l/dia = 0,041 l/s. Cabal punta: 0,203 l/s

El cabal previst comportarà aigües pluvials, d'acord amb els cabals recollit a l'informe de laminació adjunt al present conveni i en el desenvolupament complert restarà limitat a 471,9 l/s.

D'aquesta manera, l'actuació a executar per part de l'empresa, en benefici tant del sector que li pertoca desenvolupar, com en benefici de l'Ajuntament de Calaf, es divideix en dues actuacions:

- Projecte de laminació a l'UA2
- Execució de la connexió de la xarxa, segons plànol adjunt:

TERCERA. QUANT ALS CRITERIS PER A DETERMINAR LA CONTRIBUCIÓ DEL SECTOR INDUSTRIAL EN LA INFRAESTRUCTURA DE CLAVEGUERAM

Els criteris adoptats per a calcular la contribució del Sector Industrial en la infraestructura són els següents:

- El disseny de la nova infraestructura a instal·lar està concebut per a que quedi integrat en el sistema general d'aigua al municipi.
- Una de les finalitats principals de l'actuació d'integració és millorar la xarxa de clavegueram i ampliar el seu cabal, per aconseguir la correcta distribució de les aigües al sector que s'està urbanitzant.
- Amb l'actuació prevista, la UA2 aporta les seves pluvials amb un cabal punta laminat de 471,9 l/s en comptes dels 1.030,4 l/s que pot arribar a aportar en cas del seu complet desenvolupament, segons els informes realitzats per Estudis i Projectes d'Urbanisme i Obres Publiques S.L. (EiPO).

Codi Validació: 6YA5DF7RNQWLHDFGJFGF292XM | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 9

Ajuntament de Calaf

Als anterior ANTECEDENTS els hem d'aplicar els següents

FONAMENTS JURÍDICS

1. NORMATIVA APLICABLE

I. L'article 10 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, regula la coordinació de les competències de les entitats locals entre sí, quan les activitats o els serveis locals trascendeixin el interès propi de les corresponents entitats, incideixin o condicionin de manera rellevant els d'aquestes administracions o siguin concurrents o complementàries des d'aquestes.

II. L'article 25.2.c) de la Llei 7/1985,d e 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, esmenta les competències municipals pel que fa al subministrament d'aigua potable i evacuació i tractament de les aigües residuals.

III. L'article 26.1.a) Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, determina al deure dels municipis de prestar el servei de clavegueram, entre d'altres.

IV. L'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, estableix la cooperació econòmica, tècnica i administrativa entre l'Administració local i les administracions de l'Estat i de les comunitats autònomes, tant en serveis locals com en assumptes d'interès comú, es desenvolupa amb caràcter voluntari, sota les formes i en els termes previstos en les lleis, i poden tenir lloc, en tot cas, mitjançant els consorcis o convenis administratius que subscriguin.

V. L'article 66.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableix que els municipis tenen competències, entre d'altres, per al subministrament de l'aigua i l'enllumenat públic, els serveis de neteja, de recollida i tractament de residus, clavegueram i tractament de les aigües residuals.

VI. L'article 303 i següents (arts. 303 i 311) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, estableix que entre les entitats locals o entre aquestes i altres administracions públiques es podran fer els convenis de cooperació consensuada per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes a ells, sempre que tinguin un interès comú.

VII. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en els seus articles 47 i següents (arts. 47-53) estableix la regulació dels convenis, definint-los com acords amb efectes jurídics adoptats per les administracions públiques, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents o les universitats públiques entre si o amb subjectes de dret privat per a un fi comú. En aquest cas, ens trobem davant un conveni interadministratiu que té per objecte

Codi Validació: 6YA5DF7RNQWLHDFGJFGF292XM | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 9

millorar l'eficiència de la gestió pública, facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, contribuir a la realització d'activitats d'utilitat pública i complir amb la legislació d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

VIII. La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en els seus articles 108 i següents (arts. 108 a 112), estableix que les administracions públiques de Catalunya poden subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques d'elles dependents o vinculades, en l'àmbit de les seves respectives competències i per a la consecució de finalitats d'interès comú.

IX. La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni, estableix una taxa per la qual les noves urbanitzacions han de contribuir al cost de les infraestructures generals a les que es connectin.

X. La Llei d'urbanisme de Catalunya i el seu reglament.

Dels anteriors fonaments de dret, i **vistes les raons d'interès públic establertes en els antecedents**, es procedent la signatura del present conveni de col·laboració, regulat pels següents

ACORDS

I.-OBJECTE DEL CONVENI

L'objecte del present conveni és establir la contribució del projecte UA2, i especialment d'ENVASES PLASTICOS DEL TER S.A., situada en el polígon UA2 de Sant Pere Sallavinera, en la infraestructura de connexió a xarxa de clavegueram, a favor de l'ajuntament de Calaf.

El present conveni es regula per la normativa indicada en els fonaments de dret esmentats, com a conveni de col·laboració entre l'administració signant i la promotora de l'actuació, en exercici de les competències pròpies regulades als articles 25 i 26 de la Llei de Bases de Règim Local, en relació amb el servei de clavegueram dels municipis.

Tractant-se d'una actuació de caràcter urbanístic vinculada a l'actuació realitzada per l'empresa ENPLATER com a desenvolupadora del sector UA2, segons la normativa urbanística vigent de Catalunya i la LJRSP, i garantint-se l'interès públic de l'actuació proposada a la part expositiva del conveni i la memòria justificativa annexa, és procedent l'aplicació de l'article 47 de la LJRSP, en concordança amb l'article 48.

Aquesta actuació s'executarà únicament en el supòsit que s'aprovin els instruments urbanístics adequats, per part de l'Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, que permetin el desenvolupament urbanístic del sector, és a dir, el Pla de Millora Urbana del polígon UA2 i el seu projecte d'urbanització.

L'executivitat del conveni queda completament vinculada a l'eficàcia i executivitat i publicació dels instruments urbanístics esmentats al paràgraf anterior.

Codi Validació: 6YA5DF7RNQWLHDFGJFGF292XM | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 9

II.- COMPLIMENT DELS REQUISITS DELS ARTICLES 48 i 49 DE LA LRJSP.

Degut a que es tracta d'una actuació vinculada a la urbanització de la Unitat d'actuació UA2 del municipi de Sant Pere Sallavinera, i es connecta amb la xarxa de Calaf, l'actuació s'ha de valorar des del punt de vista d'interès públic, i el compliment dels requisits per a la signatura de convenis de col·laboració entre l'administració pública i una entitat de dret privat. Per tant:

- Millora el servei públic de la xarxa de clavegueram d'ambdós municipis, garantint-se l'interès públic de l'actuació.
- S'executa de manera eficient, en relació a la gestió dels recursos públics.
- El termini màxim d'execució no supera els quatre anys.

III. LES OBLIGACIONS I COMPROMISOS ECONÒMICS ASSUMITS PER CADASCUNA DE LES PARTS.

a) Els criteris que determinen la contribució econòmica d'ENPLATER a favor de l'Ajuntament de Calaf són els següents:

- El disseny de la nova infraestructura a instal·lar està concebut per a que quedi integrat en el sistema general de clavegueram i d'aigua del municipi.
- Una de les finalitats principals de la integració és millorar la capacitat d'evacuació i gestió d'aigües del municipi.

b) El conveni restarà condicionat a que l'Ajuntament Sant Pere Sallavinera (urbanització UA2), i la empresa ENVASES PLASTICOS DEL TER SA (empresa instal·lada) han d'obtenir permís d'abocament a la xarxa de clavegueram tramitant autorització amb l'Agencia Catalana de l'Aigua ACA, per rebre autorització de gestió a la EDAR de Calaf.

c) El cabal màxim punta a aportar per l'àmbit de la U.A.2 estarà limitat a 471,9 l/s, condicionat a la construcció de dos volums de limitació per limitar el cabal punta, amb una capacitat total de 710,4 m3. En la fase inicial el volum de laminació mínim serà de 315,3 m3. En cas de modificar les condicions d'escorrentia o els volums de laminació del projecte caldrà sol·licitar autorització.

d) L'import estimat de l'actuació es determina en 55.363,85 euros, en l'actuació prevista pel municipi de Calaf, segons el següent detall del pressupost global del projecte d'urbanització previst per la UA2:

Codi Validació: 6YA5DF7RNQWLHDFGJFGF292XM | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 9

ANNEX 14. REPARTIMENT DE COSTOS PER MUNICIPIS

El pressupost del projecte ja s'ha redactat considerant les actuacions per municipis.

El cost de les obres d'urbanització per municipis serà:

SANT PERE SALLAVINERA

Pressupost d'execució material	131.179,60 €
13% Despeses generals	17.053,35 €
6% Benefici industrial	7.870,77 €
Pressupost d'execució per contracte	156.103,72 €
21 % IVA	32.781,78 €
Pressupost d'execució per contracte IVA inclòs	188.885,50 €

CALAF

Pressupost d'execució material	38.449,79 €
13% Despeses generals	4.998,47 €
6% Benefici industrial	2.306,99 €
Pressupost d'execució per contracte	45.755,25 €
21 % IVA	9.608,60 €
Pressupost d'execució per contracte IVA inclòs	55.363,85 €

e) ENPLATER S.A. contractarà, al seu càrrec, l'execució de l'obra definida en el projecte constructiu adjunt, en el termini d'un mes a comptar des de l'executivitat del present conveni (amb posterioritat a la seva verificació pel Ple del consistori i publicació fins a assolir la seva fermesa en via administrativa) prèviament caldrà l'aprovació dels instruments urbanístics adequats, per part de l'Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, que permetin el desenvolupament urbanístic del sector, és a dir, el Pla de Millora Urbana del polígon UA2 i el seu projecte d'urbanització; restant condicionada la referida execució de l'obra a l'eficàcia i executivitat i publicació dels instruments urbanístics esmentats al paràgraf anterior; per un import de 55.363,85 euros, IVA inclòs que corresponen a les obres en el terme municipal de Calaf.

f) L'Ajuntament de Calaf com a titular del servei assumeix l'obligació de prestar el servei de recollida d'aigües residuals a la zona esmentada dins el TM de Sant Pere Sallavinera durant el període i en els termes establerts en el conveni entre

Codi Validació: 6YA5DF7RNQWLHDFGJFGF292XM | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 9

ambdós ajuntaments i al seu manteniment en tot el tram que transcorre dins del Terme Municipal de Calaf.

g) L'Ajuntament de Calaf s'obliga a recepcionar l'obra descrita en el Projecte constructiu en el termini màxim de dos mesos des de l'entrega de la documentació de final d'obra, i que marcarà la data de vigència del present conveni. Aquesta recepció serà independent de la recepció definida en el següent paràgraf.

h) L'Ajuntament de Calaf **manté la seva indemnitat** en les actuacions previstes en el conveni, essent ENPLATER la responsable davant d'aquestes actuacions.

IV.- CONSEQÜÈNCIES DE L'INCOMPLIMENT DEL CONVENI.-

En relació a l'execució de l'obra, ENPLATER garanteix l'execució d'aquesta segons els projectes aprovats per cada administració municipal, llevat causes de força major o per causes imputables als Ajuntaments.

En cas d'incompliment o abandono de l'obra, ENPLATER respondrà econòmicament per la part de l'obra no acabada, essent aquest document títol suficient per executar l'obra a costa d'ENPLATER.

Si transcorreguts tres (3) mesos l'Ajuntament de Calaf no realitza la recepció de l'Obra sense cap causa justificativa, ENPLATER S.A. queda absolutament alliberada de qualsevol obligació econòmica derivada d'aquest conveni, entenent-se recepcionada la mateixa per silenci administratiu positiu.

En cas de paralització de l'obra per causes imputables a l'Administració, ENPLATER podrà demanar indemnització per danys i perjudicis que corresponguin, d'acord amb la normativa vigent.

V.- APROVACIÓ, MODIFICACIONS I PERÍODE DE VIGÈNCIA.-

APROVACIÓ DEL PRESENT CONVENI

L'Ajuntament de Calaf aprovarà el present conveni i l'Acord i còpia electrònica del conveni s'enviarà a la Direcció General de l'Administració Local del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, en virtut del que disposa l'article 309 del Decret 179/1995, de 13 de juny, del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS).

MODIFICACIONS DEL CONVENI

Totes aquelles modificacions o millores de qualsevol element de l'obra que es vulgui introduir durant l'execució de les obres inherents a aquest conveni, requeriran informe previ favorable de l'Ajuntament de Calaf en la major brevetat possible, i amb el límit màxim de 15 dies hàbils.

Codi Validació: 6YA5DF7RNQWLHDFGJFGF292XM | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 9

VIGÈNCIA DEL CONVENI

El present conveni iniciarà la seva vigència quan s'aprovin els instruments urbanístics adequats, per part de l'Ajuntament de Sant Pere Sallavinera, que permetin el desenvolupament urbanístic del sector, és a dir, el Pla de Millora Urbana del polígon UA2 i el seu projecte d'urbanització. L'executivitat del conveni queda completament vinculada a l'eficàcia i executivitat i publicació dels instruments urbanístics esmentats al paràgraf anterior sempre que en aquell moment s'acrediti que es disposa de la preceptiva autorització d'abocament de l'Agència Catalana de l'Aigua i de qualsevol altra administració competent en la matèria.

El present conveni serà vigent fins el moment en que la urbanització del polígon industrial del Terme Municipal de Sant Pere Sallavinera disposi del seu sistema de tractament d'aigües residuals i es desconnecti de la xarxa de Calaf, en els termes que els dos ajuntaments estableixin.

Les causes de resolució del present Conveni seran: (a) mutu acord per escrit entre les parts; (b) incompliment d'alguna de les parts inclòs l'abocament d'un flux d'aigua superior a l'acordat entre les parts; (c) desistiment unilateral en el que qualsevol de les parts podrà terminar aquest conveni sense justificar la causa amb un preavís de trenta dies; i (d) causes sobrevingudes que impossibilitin el compliment d'aquest Conveni.

VI.- ÒRGANS I PROCEDIMENTS A QUÈ SE SOTMETEN LES DIFERÈNCIES QUE PUGUIN SORGIR SOBRE LA INTERPRETACIÓ I EL COMPLIMENT DEL CONVENI.

És crearà una comissió de seguiment del compliment del conveni, formada, com a mínim, per un representant de cada una de les parts signants.

Les qüestions litigioses derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no s'hagin pogut resoldre entre les parts que subscriuen el present conveni, queden sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa, concretament, per raó del territori, als Jutjat del contenciós administratiu de Barcelona.

VII.- El conveni no conté prestacions pròpies d'un contracte regulat per la Llei de Contractes del Sector Públic, essent una actuació urbanitzadora regulada per la Llei d'Urbanisme i el se reglament, així com els preceptes de la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic.

I en prova de conformitat amb l'anteriorment exposat, les parts signen aquest conveni en la data de la signatura electrònica.

Codi Validació: 6YA5DF7RNQWLHDFGJFGF292XM | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 9

Jordi Badia i Perea
Alcalde President

Jaume Feliu Santaló
Apoderat

Joan Miquel Roig Mestre
Secretari interventor

Codi Validació: 6YA5DF7RNQWLHDFGJFGF292XM | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 9